



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025;
- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 105/2024/HĐDVĐG-KB ngày 24 tháng 10 năm 2024 và Sửa đổi, bổ sung hợp đồng số 03 - 105/2024/HĐDVĐG-KB ngày 25/3/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo và Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sen Việt.

Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo (Tổ chức hành nghề đấu giá) ban hành Quy chế cuộc đấu giá cụ thể như sau:

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với tài sản quy định tại Điều 4 tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Điều 3. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Mọi cá nhân, tổ chức đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.
3. Trong trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác về điều kiện tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.
4. Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về điều kiện tham gia đấu giá theo quy định khi đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

1. **Tên tài sản đấu giá:** Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 123 (theo tài liệu năm 2005) tọa lạc tại địa chỉ Lô II-2B, Cụm V, đường số 10, khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy

chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 209341, sổ vào sổ cấp GCN: CT 46271 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/6/2015, cụ thể:

*** Thừa đất:**

- Vị trí: Thừa đất số: 4, tờ bản đồ số: 123 (theo tài liệu năm 2005);
- Địa chỉ : Lô II-2B, Cụm V, đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Diện tích : 5.208,0m²;
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng : Đất khu công nghiệp;
- Thời hạn sử dụng : Đến ngày 17/6/2047
- Nguồn gốc : Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Theo Quyết định số 439/TTg ngày 17/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2979/QĐ-UB ngày 22/7/2022 và Quyết định số 3756/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố);

*** Tài sản gắn liền với đất là nhà xưởng và văn phòng:**

Hạng mục công trình	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn (m ²) hoặc công suất	Hình thức sở hữu	Cấp công trình	Thời hạn sở hữu
1) Văn phòng	226,5	750,8	Sở hữu riêng	IV	Đến ngày 17/6/2047
2) Nhà xưởng (1)	1.584	2.232		III	
3) Nhà xưởng 2 (2)	648	864		IV	
4) Nhà nghỉ	216	216		IV	
5) Nhà kho, vệ sinh	216	432		IV	
6) Nhà kho	86,8	86,8		IV	

Ghi chú:

- Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 209341, sổ vào sổ cấp GCN: CT 46271 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/6/2015 được cấp đổi và bổ sung tài sản gắn liền với đất theo hồ sơ số 000664.CN, thay thế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00422/3a ngày 05/6/2006 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, Giấy xác nhận quyền sở hữu nhà xưởng (vật kiến trúc) số 372/BQL-KCN-HCM ngày 08/3/2005 và Giấy phép xây dựng số 98/GPXD ngày 12/11/2014 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngoài hạn mục công trình nhà xưởng và văn phòng nêu trên, còn có phần diện tích nhà bảo vệ (công trình phụ trợ bên ngoài công trình chính) không được chứng nhận quyền sở hữu tài sản;

- Khi hết thời hạn thuê, việc xử lý quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất thuê được giải quyết theo quy định pháp luật.

Hiện trạng tài sản: Tại thời điểm bán đấu giá, tài sản vẫn sử dụng bình thường nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp nhưng không có nứt, lún xảy ra.

2. Giá khởi điểm: 57.859.906.104 đồng (Năm mươi bảy tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, chín trăm linh sáu nghìn, một trăm linh bốn đồng)

Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản bao gồm thuế thu nhập mà chủ sở hữu tài sản phải nộp theo quy định của pháp luật. Phí công chứng và chi phí đi lại của công chứng do Người trúng đấu giá chịu. Trong quá trình sang tên quyền sử dụng đất, đối với phần diện tích đất phát sinh (nếu có) người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu theo quy định của pháp luật (nếu đủ điều kiện, được cho phép) và chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có)

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: từ ngày **26/3/2025** đến ngày **28/3/2025** (trong giờ hành chính)
- Địa điểm xem tài sản: Tại Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn, địa chỉ: Lô II-2B, Cụm V, đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá - Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước

1. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- a) Thời gian nộp tiền: từ ngày **26/3/2025** đến **17 giờ 00 phút ngày 04/4/2025**.
- b) Số tiền đặt trước: **10% giá khởi điểm**
- c) Phương thức nộp tiền: Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản như sau:

- + **Tên chủ tài khoản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo
- + **Số tài khoản:** 151618188 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hoà Hưng.
- + **Nội dung nộp tiền:** “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” “NTDT”

Ví dụ: “Lê Văn A - NTDT”

- Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo quy chế này.

- Các quy định khác liên quan đến việc nộp tiền đặt trước.

- + Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo trước 18 giờ 00 phút ngày **04/4/2025**.
 - Hình thức nộp có thể là nộp bản chính, bản photo hoặc ảnh chụp.
 - Cách thức nộp: Có thể nộp trực tiếp cho nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo hoặc có thể nộp qua Zalo.
- + Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- + Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

2) Thời gian phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ 08 giờ 00 phút ngày **26/3/2025** đến trước 17 giờ 00 phút ngày **04/4/2025** (Trong giờ hành chính).

3) Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Phòng 205, lầu 2, số 06 Lương Định Của, Phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách hàng có thể liên hệ mua hồ sơ thông qua đường bưu chính. Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0862 707 176

- **Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:** 1.000.000 đồng/hồ sơ

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem tại chương II Quy chế này.

+ Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của tổ chức đấu giá;
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ĐKKD (bản sao có chứng thực);
- Giấy xác nhận đã xem tài sản đấu giá (đối với trường hợp khách hàng đã xem tài sản);
- Giấy cam kết không xem tài sản (trong trường hợp không xem tài sản đấu giá).

- Cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm về điều kiện được tham gia đấu giá.

Điều 7: Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức trả giá.

- Thời gian dự kiến tổ chức: 15 giờ 00 phút ngày 09/4/2025

- Địa điểm tổ chức: Phòng 205, lầu 2, số 06 Lương Định Của, Phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 50.000.000 đồng

CHƯƠNG II - ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 8. Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá.

3. Khoản tiền đặt trước được sử dụng như sau: *khoản 4,5 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản*).

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc mua tài sản;

- Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 của quy chế này;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp;

- Những người được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm

việc mà không cung cấp số tài khoản hoặc không liên hệ với Tổ chức đấu giá để nhận lại khoản tiền đặt trước thì tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại tiền đặt trước theo quy định.

Điều 9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá.

1. Người được đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, các nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

2. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá phải nộp đủ số tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời gian, địa điểm và nội dung theo quy định tại Quy chế này và không thuộc trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 10. Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc (khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016)

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc trong các trường hợp sau đây:

a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy chế này;

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này;

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này;

e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này.

f. Quá thời hạn nộp tiền mua tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này.

2. Khoản tiền đặt trước quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 11. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá. Thời gian, địa điểm bàn giao tài sản

1. Thời hạn thanh toán:

a. Sau khi cuộc đấu giá thành, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc.

b. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản vào tài khoản hoặc nộp trực tiếp cho người có tài sản bán đấu giá.

c. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì người mua được tài sản bán đấu giá đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và thuộc trường hợp từ chối mua tài sản, khoản tiền của người mua tài sản đã nộp sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu giá.

d. Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua thì khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản đấu giá và được sử dụng để thanh toán phí đấu giá, chi phí thực tế hợp lý cho việc bán đấu giá và các chi phí cần thiết khác.

e. Sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

2. Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của người có tài sản bán đấu giá được ghi rõ trong biên bản bán đấu giá, thông báo nộp tiền.

3. Thời gian, địa điểm bàn giao tài sản:

- Thời gian bàn giao tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, người có tài sản đấu giá phải tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

- Địa điểm bàn giao tài sản: Lô II-2B, Cụm V, đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 12. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.

Được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Luật Đấu giá tài sản 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

CHƯƠNG III - TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 13. Cách thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu
- i) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

2. Việc trả giá được thực hiện như sau:

- a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
- c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 14. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận (*Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1 Điều này bị truất quyền tham gia Cuộc đấu giá.

Điều 15. Từ chối ký biên bản đấu giá, kết quả trúng đấu giá (*khoản 3 Điều 44 và Điều 51 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại Cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì Cuộc đấu giá không thành.

Điều 16. Trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (*khoản 5 Điều 9 và khoản 1,2,3 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

- 1. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi

sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận trong các trường hợp sau đây:

- Tại Cuộc đấu giá đã trả của người tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Điều 17. Dừng Cuộc đấu giá

1. Cuộc đấu giá dừng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu giá viên dừng Cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản.

b) Người có tài sản yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm sau:

- Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá.

c) Các trường hợp bất khả kháng.

2. Việc dừng Cuộc đấu giá phải lập biên bản dừng tại Cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá, người có tài sản đấu giá, người ghi biên bản, những người tham gia đấu giá. Trong biên bản dừng Cuộc đấu giá phải thể hiện rõ lý do dừng, thời gian dừng.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, đấu giá viên tước quyền tham gia đấu giá đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm và không được nhận lại khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được giữ trong tài khoản của tổ chức đấu giá cho tới khi mở lại Cuộc đấu giá trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 18. Hủy kết quả đấu giá tài sản

Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ

trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu giá.

3. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định của pháp luật về đấu giá.

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Các Phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chấp hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, các bộ phận và đơn vị trực thuộc Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo báo cáo đề xuất Tổng Giám đốc xem xét giải quyết, hoặc bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Phạm Văn Khánh